FADENA
FACULTAD DE DEFENSA NACIONAL

Sociedad y Estado

Clase 10

Estado y modelos de desarrollo socioeconómico: el papel de las políticas públicas. Equilibrio general y efectos de la inestabilidad sobre las instituciones políticas.

Bibliografía:

SPILLER, Pablo T. y TOMMASI, Mariano. “El funcionamiento de las instituciones políticas y las políticas públicas en la Argentina: Una aproximación desde la nueva economía institucional”, en “Lecturas sobre el Estado y las políticas públicas: Retomando el debate de ayer para fortalecer el actual”, 2007, pp. 721-763.

Introducción

Los autores plantean que la inestabilidad política del país, sumada a ciertas características institucionales, impiden que la sociedad evolucione hacia la consecución de acuerdos intertemporales, que apoyen la gobernabilidad, mejorando en consecuencia su desarrollo económico y calidad de vida.

La performance agregada de una economía depende de las acciones de una serie de actores económicos a través del tiempo. Sus decisiones se toman en función de variables que dependen de la política económica y de la política pública en general.

I. El enfoque de las transacciones económicas y políticas

El bienestar de la sociedad está relacionado con la cantidad y el valor de las transacciones económicas que se realizan en esa sociedad, siendo los costos de transacción un determinante clave de ese bienestar.

Cuando los costos de realizar transacciones son muy altos, los agentes económicos reducirán su nivel de comercio, reduciendo por lo tanto su nivel de bienestar.

Las instituciones económicas y políticas de una sociedad son las determinantes de dichos costos de transacción.

A. Costos de transacción, oportunismo, contratos incompletos

Las transacciones siempre conllevan costos. Los costos de transacción están relacionados a la imposibilidad de verificar, a bajo costo, todas las acciones de las partes involucradas en la transacción.

Para proteger la transacción, los agentes se ven obligados a incurrir en complejos procedimientos contractuales, aumentando el costo de realizar la transacción y reduciendo, por lo tanto, el beneficio económico que se deriva de la misma.

Todos estos problemas se ven magnificados por la presencia de información asimétrica y por la imposibilidad de escribir “contratos complejos”.

La información es asimétrica cuando una parte conoce algo que la otra ignora.

Un “contrato completo” es un contrato que especifique con absoluto detalle todas las acciones que las partes contratantes deben realizar desde la firma del contrato en adelante, para prevenir cualquier inconveniente.

Hay tres atributos de las transacciones que afectan sus costos:

- Irreversibilidad (especificad de activos): cuando la transacción requiere que una de las partes invierta en activos cuyo valor en usos alternativos es inferior al costo de inversión, la parte que realiza la inversión se expone al riesgo de que la otra parte vuelva a negociar los términos del intercambio una vez realizada la inversión, lo cual reduce el incentivo al invertir.
- Medición: el valor de una transacción depende de la calidad de los productos a ser intercambiados. Ocurre que el productor de un producto manufacturado tiene el incentivo de invertir menos que lo óptimo, declarando una calidad mayor que la real, lo cual produce una reducción en la producción y consumo de estos productos.
- Temporalidad: todo intercambio conlleva cierta temporalidad. Las llamadas transacciones en mercados *spot* consisten meramente en el intercambio simultáneo de un pago por un bien, mientras que muchas otras se caracterizan por una separación temporal entre momentos de pago y de entrega.

B. Costos de transacción políticos y estructuras de *governance*

Las instituciones, como determinantes de las reglas de juego, tienen un efecto crucial sobre los tres tipos de transacciones: entre agentes económicos privados, entre agentes económicos y políticos, y entre actores políticos.

Las estructuras de *governance* son mecanismos básicos de toma de decisiones (asignaciones de autoridad) que las partes a futuros intercambios instituyen para facilitarlos. Estas estructuras toman relevancia ante la imposibilidad de celebrar "contratos completos".

C. Un enfoque de equilibrio general institucional

En opinión de los autores, la política pública es el resultado de un tejido o red de contratos entre actores políticos, razón por la cual se ve a las instituciones políticas como la *governance structure* de dicha política pública.

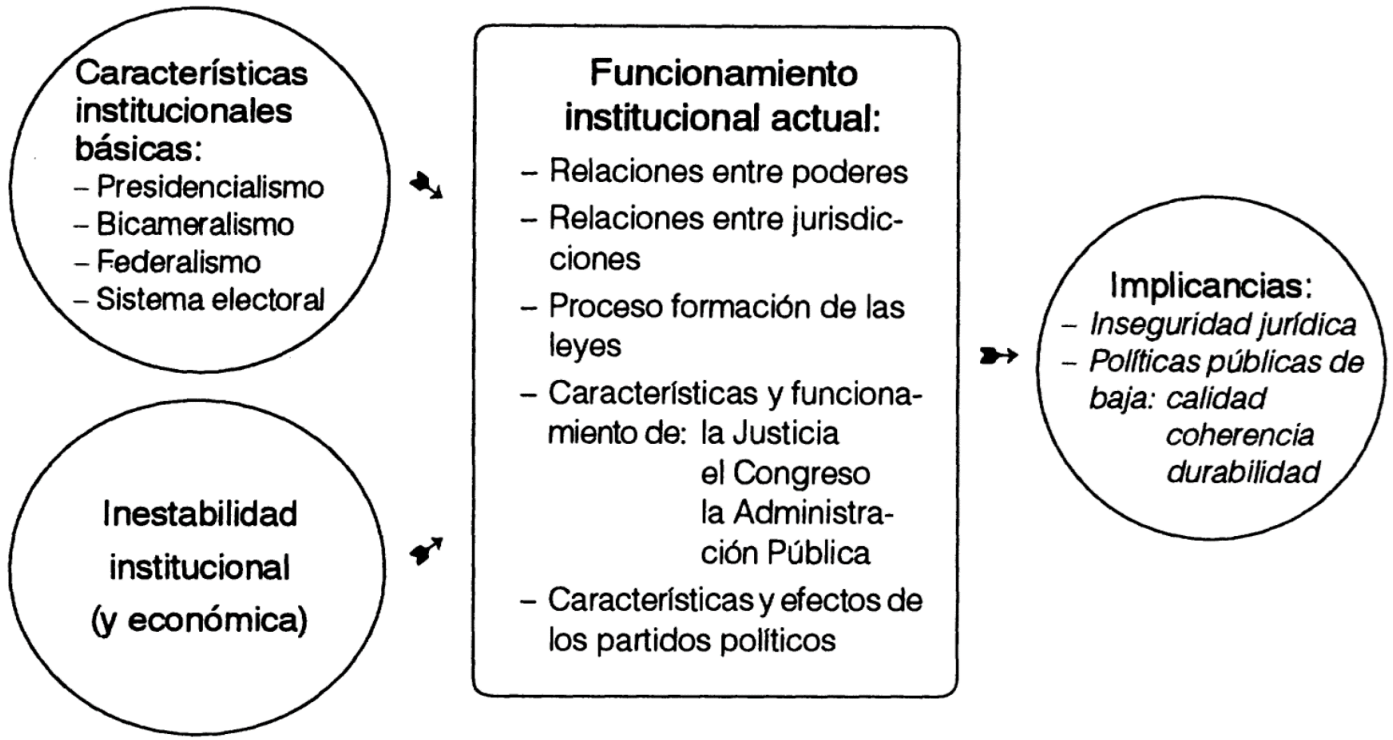
Es necesario mirar la política pública y el comportamiento de los actores involucrados como resultantes de un "equilibrio general institucional". Es fundamental analizar la estructura de *governance*, de su tejido político, para entender los incentivos de los actores.

Esto nos invita a mirar el funcionamiento de Administración Pública, y las reformas de los comportamientos de sus actores políticos, que podrían mejorar su funcionamiento.

II. Las instituciones políticas argentinas y el proceso de formación de las políticas públicas

Aquí brindan los autores una *radiografía institucional de la Argentina*. Observemos el siguiente diagrama 1.

DIAGRAMA 1


Características institucionales básicas:
– Presidencialismo
– Bicameralismo
– Federalismo
– Sistema electoral
Inestabilidad institucional (y económica)
Funcionamiento institucional actual:
– Relaciones entre poderes
– Relaciones entre jurisdicciones
– Proceso formación de las leyes
– Características y funcionamiento de: la Justicia
el Congreso
la Administración Pública
– Características y efectos de los partidos políticos
Implicancias:
– Inseguridad jurídica
– Políticas públicas de baja: calidad
coherencia
durabilidad

A. El equilibrio general institucional

Se presenta un modelo que predice que, cuando la capacidad de los actores políticos de realizar acuerdos intertemporales es limitada, se observará:

- Políticas públicas volátiles ante cambios políticos y/o rígidas como para ajustar a las realidades adyacentes.
- Acciones individuales no cooperativas.
- Falta de inversión en instituciones más eficientes.

En nuestro país, por un lado los actores políticos tienden a adoptar actitudes cortoplacistas. Además su estructura política (federal, presidencialista con un Congreso bicameral y con eliteS partidarias provinciales) contribuye a configurar una *polity* fragmentada, que aumenta los costos de transacción. También el enorme desequilibrio fiscal vertical (surge de las decisiones federales ante la interacción de políticas públicas nacionales y provinciales), relativa debilidad del Congreso Nacional y ciertos poderes discrecionales del poder Ejecutivo Nacional, llevan al entrecruzamiento en el cual los gobiernos provinciales son dependientes de decisiones nacionales y al mismo tiempo el Ejecutivo nacional resulta “prisionero” de los intereses provinciales.

A la situación descripta debemos sumar la ausencia de adecuados mecanismos de *enforcement* de los acuerdos políticos.

Una ausencia está dada por los jueces de la Corte Suprema de Justicia y su tendencia a estar alineados con el Ejecutivo de turno. A ello se suma también la inexistencia de un burocracia neutral e independiente que lleve adelante ciertas políticas públicas.

A la situación descripta se le adiciona la relativa abundancia de mecanismos de "*cheating*" que han favorecido el incumplimiento de acuerdos (debilidad del Congreso Nacional y del proceso presupuestario, discrecionalidad del Ejecutivo en utilización de instrumentos legislativos).

B. <u>Efectos de la inestabilidad sobre las instituciones</u>

Inestabilidad institucional refiere a fenómenos de diferentes naturaleza. Por un lado, los golpes de Estado, y por el otro, ciertas prácticas que generan aumento de incertidumbre, de naturaleza endógena, sintetizándolas en el inadecuado funcionamiento del sistema de frenos y contrapesos de los actores políticos.

B.1. Inestabilidad y el Congreso

La inestabilidad aumenta con la rotación de los miembros del Congreso y se evidencia la falta de oportunidad de desarrollar una profesión de legislador, lo cual impacta en el poder, desempeño y organización del Congreso.

El Congreso tendrá un papel de menor relevancia en los procesos legislativos, que se pone de manifiesto en materia presupuestaria. Esta institución realiza un control *ex-ante* (asignando partidas presupuestarias) y *ex-post* (revisión de cuentas de inversión).

De esta manera, se limita la capacidad de control por parte del Congreso sobre la administración pública, a la vez que se aumenta el poder de negociación de una serie de actores, entre ellos las provincias.

B.2. Inestabilidad y administración pública

En la Argentina se observa una alta politización de la administración pública, a pesar de que la legislatura no haya ejercido gran influencia.

Al no tener el Congreso la capacidad de ejercer un control fuerte sobre la administración pública, ésta carece de horizonte a largo plazo, volviéndose ineficaz y con mayor potencial nivel de corrupción.

La inestabilidad afecta la efectividad y el profesionalismo de la administración pública, generando rotación de sus integrantes (recambio de jefes que impide el desarrollo de normas de cooperación y coordinación, quedando sujetos a la calidad individual) y baja capacidad de controlar su burocracia (por lo cual necesita nombrar mayor cantidad de subalternos).

B.3. Inestabilidad y Poder Judicial

En la Argentina se hubiera esperado que el Poder Judicial desarrollara un doctrina independiente. La inestabilidad política limitó esta posibilidad, así como la permanencia de los jueces. Los nuevos gobiernos tendieron a retirar y reemplazar a los jueces nombrados por gobiernos previos, e inferir la amenaza de juicio político.

La Corte debería recobrar su papel de contrapeso institucional (capacidad de arbitraje entre poderes y de preservación del orden constitucional) adoptando decisiones independientes al poder de turno.

B.4. Inestabilidad y federalismo

Las deficiencias del federalismo se presentan tanto en lo político como en lo fiscal.

La característica fundamental de los arreglos institucionales federales es la definición de ámbitos de competencia de los distintos niveles de gobierno, buscando un delicado equilibrio entre ellos, sin invadir los ámbitos que no le son propios.

Las relaciones interjurisdiccionales pueden necesitar redefiniciones que impliquen la modificación de los acuerdos originales.

El contrato federal surge como respuesta institucional eficiente para manejar una relación a largo plazo entre los distintos gobiernos. Las jurisdicciones podrían aprovechar los beneficios del intercambio y realizar acuerdos "eficientes", aunque están plagadas de atributos que impiden que los costos de transacción sean bajos. Se plantean problemas por cuanto:

-Las acciones que deben llevar a cabo las distintas jurisdicciones para moverse hacia resultados eficientes, muchas veces son inversiones irreversibles.

-Existen problemas de información asimétrica, existiendo incentivos para que las partes hagan un uso estratégico de la información, a menos que los costos y los beneficios del acuerdo sean de conocimiento común.

-Este tipo de acuerdos, por sus características, genera frutos cuyos beneficios se materializan a lo largo del tiempo.

C. Características institucionales e ineficacia de la política pública

Existen varias características institucionales del país que limitan la capacidad de los agentes políticos de realizar acuerdos que permitan soluciones eficientes a los problemas públicos (además de la inestabilidad política).

C.1. Fragmentación política

El federalismo tiene dos impactos sobre la fragmentación política: por un lado en la composición del Senado, y por el otro, en la configuración de las leyes electorales que condicionan la composición de la Cámara de Diputados y los incentivos de todos los actores políticos involucrados.

Las leyes electorales se relacionan con la maquinaria partidaria provincial y, junto con los procedimientos presupuestarios, generan una peculiar relación entre el presidente y los gobernadores oficialistas, dificultando más aún la toma de decisiones de políticas públicas que impliquen redistribución interprovincial o intertemporal.

C.2. Organización del Congreso

Los miembros del Congreso argentino no son legisladores profesionales. El dueño de la banca es la maquinaria partidaria, al menos ésta determina si el legislador será puesto a reelección.

Si el legislador desea desarrollar una carrera política profesional, debe prestar atención al liderazgo partidario y en particular, al liderazgo provincial.

El legislador tiene escasos incentivos directos a esforzarse en el proceso legislativo. Las leyes que tienen impacto interprovincial se negocian en ámbitos provinciales y no legislativos, jugando los jefes de los partidos políticos un papel determinante en la evolución de su actividad política.

El incentivo de los partidos y de sus direcciones provinciales es no solamente ganar elecciones, sino también mantener el control sobre sus legisladores. Cuanto más éstos se identifiquen con los votantes, menos poder tendrán las maquinarias de los partidos.

En suma, el sistema electoral provoca que el Congreso esté compuesto por legisladores sin visión de largo plazo, otorga un mayor poder de negociación a los gobernadores y de esta manera los consensos son obtenidos fuera del ámbito legislativo.

C.3. Disciplina partidaria

La disciplina partidaria en nuestro país es muy fuerte. La legislatura argentina está compuesta, como ya se señaló, por legisladores no profesionales, con un sistema electoral que determina que sean fuertemente dependientes de la estructura partidaria provincial y por ello sean disciplinados respecto de los líderes provinciales.

C.4. Administración pública

En la Argentina, la administración pública presenta importantes niveles de corrupción e ineficacia. Los políticos profesionales a nivel nacional no mantienen una actividad política estable, sino que rotan y alternan en el poder, lo cual impide su desarrollo profesional y eficiente.

Hay tres factores que hicieron que el Congreso tendiese a delegar la formulación de políticas sobre diseño y funcionamiento de la administración pública y su control al Ejecutivo. Primeramente, la disciplina partidaria.

En segundo lugar, en los últimos 50 años las distintas ramas del gobierno tuvieron mayorías relativas del mismo partido que controlaba el Ejecutivo. Por último, los intereses de los legisladores están ligados a los jefes partidarios y no a los votantes.

Tampoco los legisladores de la oposición están interesados en la lucha contra la falta de eficiencia y transparencia en la administración pública.

El Ejecutivo tiene un fuerte interés en controlar a la administración pública. Sin embargo, sus horizontes temporales cortos, así como la rotación de los altos mandos, limitan su capacidad para entrar en contratos intertemporales.

Dado que la estabilidad del empleado público está relacionada con la Constitución, los distintos gobiernos de Argentina se encontraron con una Administración Pública que no le respondía.

La respuesta del Ejecutivo ha sido mayor politización de la burocracia. La forma que tomó este proceso en la Argentina fue la creación de una burocracia paralela basada en contratos libremente negociados para empleados transitorios y, a su vez, la descentralización de funciones. Mientras tanto la administración central continuó expuesta al patronazgo, ineficiente, y sujeta a limitaciones presupuestarias y administrativas.

C.5. El Poder Judicial

La teoría política positiva sostiene que el poder real del Poder Judicial aumenta cuanto mayor es la fragmentación de las otras dos ramas del gobierno. En nuestro país, esto ocurrió desde la creación del Estado nacional hasta los años previos a la inestabilidad institucional.

La habilidad en los últimos setenta años de los diferentes gobiernos para nombrar y remover jueces ha limitado el desarrollo de una doctrina de revisión judicial fuerte de las decisiones gubernamentales sumado a la coerción de los juicios políticos.

La vuelta a la democracia estable puede otorgarle a la Corte la posibilidad de retomar el papel de limitar la discrecionalidad gubernamental y por lo tanto, contribuir a la estabilidad económica e institucional del país.

C.6. Federalismo

Uno de los problemas fundamentales del desarrollo del federalismo ha sido la falta de frenos y contrapesos en el nivel nacional. Las instituciones no ofrecieron, bien la estructura necesaria para que sean respetados los acuerdos, bien la resistencia requerida para evitar la violación de los acuerdos alcanzados: por un lado existen espacios de discrecionalidad del Ejecutivo en el manejo del gasto público; por otro, la Justicia no ejerció adecuadamente su rol de control jurídico de las decisiones federales.

III. Conclusiones: recomendaciones y agenda pendiente

Los autores se concentran en los principales actores institucionales del sistema político argentino, a saber: el Ejecutivo, el Congreso, la Corte Suprema, los gobiernos provinciales y los partidos políticos.

El espíritu de las recomendaciones consiste en agregarles mayor coherencia y predecibilidad a las políticas públicas así como también fortalecer los frenos y contrapesos, disminuyendo las discrecionalidad individual de ciertos actores políticos y administrativos.

Las políticas públicas surgen como resultado de interacciones entre distintos conjuntos de actores políticos. Las acciones y elecciones de cada uno de estos actores políticos son influenciadas por los incentivos que los mismos enfrentan.

Una reforma eficiente y sostenible requiere modificar la estructura institucional de *governance:* los mecanismos básicos de asignación de autoridad para la toma de decisiones, junto con la estructura de incentivos que perciben los actores políticos encargados de esta toma de decisiones.

Dichos actores podrían modificar sustancialmente su comportamiento si tuvieran reglas diferentes.

Las recomendaciones de los autores apuntan a:

- Aumentar el horizonte de los actores;
- Aumentar la fortaleza de los derechos de propiedad políticos;
- Tratar de “reasignar” los distintos tipos de decisiones públicas a ámbitos decisorios que le provean a los actores políticos mejores incentivos y garantías; y
- Aumentar la coherencia, consistencia y permanencia de las políticas públicas.

Asimismo, identifican dos ámbitos centrales donde realizar las reformas: el Congreso Nacional y las instituciones del federalismo.

El objetivo es lograr un fortalecimiento del Congreso que conlleve a la presencia de legisladores con horizontes más largos y con mayores incentivos a concentrarse y adquirir *expertise* en áreas de política pública nacional. Para apuntalar dichos fines, los autores visualizan tres puntos de entrada principales: 1) los incentivos que el sistema electoral provee a los legisladores; 2) los instrumentos que hacen a la interacción legislativa entre el presidente y el Congreso; y 3) las reglas de juego del proceso presupuestario, y el rol asignado a cada actor institucional en dicho proceso. Es necesario conocer el funcionamiento de las comisiones legislativas.

Una reforma del sistema electoral debe buscar disminuir la dependencia que tienen los legisladores nacionales respecto de los líderes provinciales, por intermedio de la implementación de elecciones internas semiabiertas y la reducción de la magnitud de los distritos más grandes, modificación de boletas usadas y el calendario electoral.

Restablecer un verdadero balance entre las principales instituciones de gobierno redundará en menor arbitrariedad unilateral por parte de algunos de los poderes y, en consecuencia, en el incremento de la seguridad jurídica. Para ello, proponen la reforma de los mecanismos de interacción entre Poder Ejecutivo y Legislativo, las mismas que apuntan a la reglamentación de los procedimientos de aprobación de decretos de necesidad y urgencia y de los vetos con promulgación parcial.

Por el lado del federalismo, se busca fortalecer la capacidad colectiva de los gobiernos provinciales de realizar acuerdos eficientes sin estar sujetos al oportunismo de los poderes nacionales. La propuesta de los autores busca fortalecer el rol de los gobiernos locales en materia fiscal, con cambios en dos direcciones. Por una parte, desplazando potestades de gasto e impuestos desde la arena nacional a la órbita provincial (descentralización). Por la otra, desarrollando nuevas instituciones federales que permitan, tanto a los gobiernos provinciales como al gobierno nacional, realizar acuerdos sostenibles y creíbles (federalización).

Otro espacio clave de interacción entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo son los procedimientos de decisión, implementación y control del Presupuesto Nacional. En tanto el presupuesto define dos cuestiones fundamentales que son la asignación de recursos y la política macroeconómica, la propuesta de los autores apunta a dos resultados principales. Por un lado, lograr mayor coherencia y estabilidad de las políticas públicas, procurando que éstas estén más cerca de la demanda ciudadana por bienes y servicios.

Por otro lado, redefinir los roles de los actores institucionales que intervienen en la materia, de modo que se procure un comportamiento macroeconómico prudente.

Finalmente, en el área de la justicia, conocer los condicionantes que se imponen a los jueces de la Corte Suprema de Justicia para la toma de decisiones en fallos y el rol del presidente y su mayoría legislativa entre esos condicionantes.

También señalan que es necesario avanzar “hacia adentro” del funcionamiento del Poder Judicial.